

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 질병관리청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해방지 지침

◇ 제 · 개정 이유

- 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조제3항에 따라 스톱킹 방지를 위한 자체 예방지침 마련이 필요하며, 이에 기존 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침에 스톱킹 관련 예방지침을 포함하고자 함

◇ 주요내용

- 제명 변경 및 스톱킹 관련 용어 추가

【붙임1】 개정 주요 내용

질병관리청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침 일 부개정훈령안

질병관리청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "질병관리청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침"을 "질병관리청과 그 소속기관의 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침"으로 한다.

제1조 중 "제31조 및 같은 법 시행령 제20조"를 "제31조, 같은 법 시행령 제19조 및 제20조"로, "「여성폭력방지기본법」 제18조"를 "「여성폭력방지기본법」 제18조, 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은법 시행령 제3조"로, "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제2조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "피해자 등"을 "피해자뿐 아니라"로 한다.

제3조제3호 및 제4호를 각각 제4호 및 제6호로 하고, 같은 조에 제3호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제4호(중전의 제3호) 중 "'피해자 등'이란"을 "'피해자'란"으로 하고, 같은 조에 제5호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제6호(중전의 제4호) 중 "피해'란"을 "피해'란 피해자 및 피해자 등이"로 한다.

3. ‘스토킹’이란 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스톱킹 행위 및 같은 조 제2호에 따른 스톱킹범죄를 말한다.

5. ‘피해자 등’이란 피해자, 신청인, 조력자 및 대리인을 말한다

제4조제1항 각 호 외의 부분 중 "성희롱·성폭력 방지"를 "성희롱·성폭력·스토킹 방지"로, "성희롱·성폭력 발생"을 "성희롱·성폭력·스토킹 발생"으로 하고, 같은 항 제1호부터 제7호까지 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하며, 같은 항 제8호 중 "성희롱·성폭력 및 2차 피해 실태 및 예방교육 만족도 조사 정례화 등"을 "그 밖에"로, "노력"을 "제반 노력"으로 하고, 같은 항 제9호, 같은 조 제2항 및 제3항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제4조의2제1항 중 "성희롱·성폭력 및"을 "성희롱·성폭력·스토킹 및"으로, "감사 시 성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "성희롱·성폭력 행위자"를 "성희롱·성폭력·스토킹 행위자"로, "성희롱·성폭력 고충"을 "성희롱·성폭력·스토킹 고충"으로 하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 상급기관에서 소속기관 및 공직유관단체의 기관장이거나 임원급 이외인 자가 성희롱·성폭력·스토킹 행위자로 직접 신고를 받은 경우에는 해당기관에 조사를 이관하되, 해당기관이 조사를 실시하지 않거나 조사가 어렵다고 판단될 경우 해당기관의 상급기관(본청)에서 조사를 실시할 수 있다.

제5조제1항 중 "성희롱·성폭력 피해"를 "성희롱·성폭력·스토킹 피해"로, "성희롱·성폭력 및"을 "성희롱·성폭력·스토킹 및"으로 한다.

제6조 각 호 외의 부분, 같은 조 제2호 및 제5호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제7조제1항 중 "성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방"을 "성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방"으로, "성희롱·성폭력 및 2차 피해 상담"을 "성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 상담"으로, "성희롱·성폭력 사건의 조사"를 "성희롱·성폭력·스토킹 사건의 상담"으로, "성희롱·성폭력 고충상담창구"를 "성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구"로 하고, 같은 조 제2항 및 같은 조 제3항제1호부터 제5호까지 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하며, 같은 항 제6호 중 "성희롱·성폭력 및"을 "성희롱·성폭력·스토킹 및"으로, "성희롱·성폭력 예방"을 "성희롱·성폭력·스토킹 예방"으로 하고, 같은 조 제4항 및 제5항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제8조제1항 및 제5항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제9조제1항 중 "연초 성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분, 같은 항 제1호부터 제6호까지 및 같은 조 제4항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하며, 같은 조 제5항을 삭제하고, 같은 조 제6항을 제5항으로 하며, 같은 항(중전의 제6항) 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

킹"으로 한다.

제10조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제10조의2제1항 중 "성희롱, 성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 기관장 및 고충상담원은 본청 및 그 소속기관에서 스토킹 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 수사기관에 협조를 요청할 수 있다.

제11조의 제목 "(조사)"를 "(고충접수 및 조사)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "성희롱·성폭력 및"을 "성희롱·성폭력·스토킹 및"으로, "성희롱·성폭력 조사"를 "성희롱·성폭력·스토킹 조사"로 하며, 같은 조 제3항 중 "기관장은 조사과정"을 "조사과정"으로, "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제4항 중 "기관장은 피해자 등이 접수한"을 "접수한"으로 하며, 같은 항, 같은 조 제5항제6호, 제7호 및 같은 조 제9항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제12조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제13조제3항 및 제4항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제14조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로, "고

충심의위원회"를 "고충심의위원회"로, "구성한다"를 "설치한다"로 하고, 같은 조 제2항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

단, 소속기관의 경우 자체 기관의 여건에 따라 6인 이하의 위원으로 구성할 수 있다.

제14조제3항 각 호 외의 부분 본문 중 "기획조정관이 되고"를 "기획조정관이"로 하고, 같은 항 제1호를 다음과 같이 하며, 같은 항 제2호 및 제3호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제5항 중 "간사는 고충상담원으로"를 "본청은 운영지원과장을, 소속기관은 기관장의 다음 직제 순위자가"로 하며, 같은 조 제6항 전단 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

1. 과장급 공무원

제16조제2항제1호 및 제4호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제4항을 삭제하며, 같은 조 제3항을 제4항으로 하고, 같은 조에 제3항 및 제5항을 각각 다음과 같이 신설한다.

③ 위원회는 당사자가 원하는 경우 회의에 출석하여 사건에 관한 의견을 진술할 기회를 주어야 한다. 그 외에 위원회는 필요시 대리인 및 참고인 등 관련자를 출석시켜 의견을 들을 수 있다.

⑤ 회의는 비공개로 원칙으로 한다.

제18조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제3항을 삭제하며, 같은 조 제4항을 제3항으로 하고, 같은 항 (종전의 제4항) 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로

한다.

제19조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "성희롱·성폭력 방지조치"를 "성희롱·성폭력·스토킹 방지조치"로 하며, 같은 조 제3항 중 "성희롱·성폭력 방지"를 "성희롱·성폭력·스토킹 방지"로, "성희롱·성폭력 예방교육, 성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹 예방교육, 성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제4항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하며, 같은 조 제7항 본문 중 "여성가족부와 주무부처"를 "여성가족부"로 하고, 같은 항 단서 중 "공직유관단체의 경우에는 해당 공직유관단체"를 "소속기관 및 공직유관단체는 재발방지대책 제출 시 본청 및 해당 기관"으로 한다.